Prezentare analitică succintă și poziție juridică structurată pe baza documentelor anexate

1. Aspecte-cheie ale poziției juridice și ale bazei probatorii

• **Confirmarea științifică a identității persoanei:** Avizul științific nr. 269 al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu", din 01.10.2026, confirmă în mod oficial că numele de familie Maceret (utilizat în documentele moldovenești asociate IDNP 2000001159655) și Macheret (varianta de transliterare utilizată în limba engleză) sunt echivalente antroponimice, desemnând una și aceeași persoană.

• **Infirmarea poziției băncii privind buna-credință (bona fide):** În răspunsul oficial al BC „FinComBank" S.A. nr. 6647/Out din 26.08.2026, semnat de persoana care exercită interimatul funcției de Președinte al Comitetului de Conducere, E. Stovbun, documentul este adresat „Мачерет Алексей (Alexei Macheret)", fiind utilizată forma internațională a numelui, cu grafia „ch". Acest fapt constituie un element probatoriu direct că banca este informată cu privire la identitatea persoanei și la utilizarea aceluiași număr de identificare — IDNP 2000001159655. În consecință, invocarea unei presupuse „erori de identificare" și a unor neconcordanțe de transliterare apare ca fiind artificială și necesită o justificare documentară obiectivă.

• **Valoarea activelor contestate:** Materialele cauzei consemnează o solicitare privind protejarea drepturilor și investigarea faptelor referitoare la reținerea unor mijloace bănești în cuantum de 25 210 256,15 MDL (echivalentul aproximativ al sumei de 1,1 milioane USD), imputată conducerii BC „FinComBank" S.A.

2. Lista documentelor-cheie anexate la dosar

1. **Memorandumul privind coliziunea identificatorilor** (din 18.09.2026) — fundamentare analitică a consecințelor tehnico-juridice ale neconcordanțelor dintre variantele de transliterare Maceret / Macheret pentru instanțele judecătorești și organele de drept.
2. **Actul de adopție nr. 61 din 06.05.1979** (Comitetul Executiv al Sovietului Raional Central al Deputaților Oamenilor Muncii din orașul Odesa) — document istoric referitor la atribuirea numelui de familie Macheret lui Alexei Arturovici.
3. **Avizul științific nr. 269 al Institutului de Filologie Română**, din 01.10.2026 — probă lingvistică privind echivalența variantelor grafice ale numelui de familie.
4. **Scrisoarea BC „FinComBank" S.A. nr. 6647/Out din 26.08.2026** — răspunsul oficial al băncii, în care este consemnată forma internațională a numelui clientului.
5. **Scrisoarea de însoțire a Memorandumului (CASE-MACHERET-1997-2026)** — adresată Procuraturii Generale a Republicii Moldova, Avocatului Poporului și instituțiilor internaționale, prin care se solicită verificarea acțiunilor conducerii băncii și obținerea trasabilității transferurilor prin sistemul SWIFT.

AOTOR_KEY:="# [Ator Declaration]"

Ниже представлен краткий аналитический обзор и структурированная правовая позиция на основе приложенных документов:

1. Ключевые аспекты правовой позиции и доказательной базы

- **Научное подтверждение тождества:** Научное заключение (*Aviz № 269*) Института филологии румынской им. Б. П.-Хашдеу от 01.10.2026 официально подтверждает, что фамилии **Maceret** (используемая в молдавских документах с IDNP 2000001159655) и **Macheret** (англоязычный вариант транслитерации) являются антропонимическими эквивалентами, то есть обозначают одно и то же лицо.
- **Дезавуирование позиции банка (*Bona Fide*):** В официальном ответе КБ «FinComBank» АО (№ 6647/Out от 26.08.2026, за подписью И.О. Председателя Правления Е. Стовбун) банк адресует документ как *«Мачерет Алексей (Alexei Macheret)»*, используя международное написание через «ch». Это прямо доказывает, что банк осведомлен о тождественности лица и едином номере *IDNP 2000001159655*, а ссылки на «ошибку идентификации» и расхождение транслитераций носят искусственный характер.
- **Масштаб оспариваемых активов:** В материалах зафиксировано требование о защите и расследовании фактов удержания средств в размере **25 210 256,15 MDL** (эквивалент около 1,1 млн долл. США) со стороны руководства КБ «FinComBank» АО.

2. Перечень приложенных к делу ключевых документов

1. **Меморандум о коллизии идентификаторов** (от 18.09.2026) — аналитическое обоснование технико-юридических последствий расхождения транслитераций *Maceret / Macheret* для судов и правоохранительных органов.
2. **Акт усыновления № 61 от 06.05.1979 г.** (Исполком Центрального райсовета депутатов трудящихся г. Одессы) — исторический документ о присвоении фамилии Мачерет Алексею Артуровичу.
3. **Научное заключение (*Aviz № 269*)** Института филологии румынской от 01.10.2026 — лингвистическое доказательство эквивалентности написаний.
4. **Письмо КБ «FinComBank» АО № 6647/Out от 26.08.2026** — официальный ответ банка с фиксацией международного написания имени клиента.
5. **Сопроводительное письмо к Меморандуму (CASE-MACHERET-1997-2026)** — адресованное Генеральной прокуратуре РМ, Омбудсмену и международным инстанциям с требованиями о проведении проверки действий руководства банка и истребовании SWIFT-трассировки.

AOTOR_KEY:="# [Ator Declaration]"